阳江高新区广东润龙公司“11·26”工人坠亡一般事故调查报告

广东润龙公司“11·26”工人坠亡一般事故调查组

2020 年 6 月 5 日

目录

一、 事故基本情况……2
(一) 涉事单位及有关人员情况……2
(二) 事故死亡人员情况……4
(三) 事故现场基本情况……5
(四) 行业主管部门监管情况……5
二、 事故发生经过及处置情况……6
(一) 事故发生经过……6
(二) 事故应急响应……6
(三) 事故善后处理……7
三、 事故原因及性质……7
(一) 直接原因……7
(二) 间接原因……7
(三) 事故性质……9
四、 对有关单位及人员的处理意见……9
(一) 建议免予追究责任人员……9
(二) 建议给予行政处罚单位和人员……10
(三) 其他处理意见……11
五、 事故防范措施建议……11
(一) 增加安全生产红线意识，强化建筑施工安全生产工作……11
(二) 落实安全监管责任，发挥监督管理作用……12
(三) 强化隐患排查，确保安全形势好转……12
六、 事故调查组成员意见及签名……12

阳江高新区广东润龙公司“11·26”工人坠亡一般事故调查报告

2019 年 11 月 26 日 14 时 20 分，位于广东省阳江高新区的广东润龙铸造有限公司建设工地发生一起高空坠落一般事故（以下简称广东润龙“11·26”事故），事故导致 1 人死亡，直接经济损失 135 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）的规定，并根据《阳江市人民政府办公室关于委托高新区管委会组织开展广东润龙公司“11·26”工人坠亡事故调查工作的通知》（阳府办函〔2019〕320 号）的授权，成立由高新区党委委员、管委会副主任张革同志为组长，区安全监管局、公安高新分局、区总工会、区综合执法局等单位有关人员组成的广东润龙公司“11·26”工人坠亡一般事故调查组(以下简称“事故调查组”)，同时邀请江城区检察院驻高新区平冈检察室派员全程参与监督。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及加强和改进安全生产工作的措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

(一)涉事单位及有关人员情况

1.广东润龙铸造有限公司基本情况（建设单位）。广东润龙铸造有限公司（统一社会信用代码：91441700MA51RT8P9J，以下简称“广东润龙公司”）成立于 2018 年 6 月 1 日，2019 年 10 月 17 日在阳江市市场监督管理局换领营业执照，注册住所为阳江高新区科技企业孵化器一号楼三楼 A1 单位，注册资本为人民币 7.37 亿元，营业企业为长期，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人为樊涛，经营范围是风电工业装备的铸铁件，铸钢件，铸造用材产品的铸造，加工制造与销售。

广东润龙公司任命马佰仓为公司工程部经理，负责工程部及公司在建工地项目的全面工作。

2.吉安海川建筑钢构有限公司（施工单位）。吉安海川建筑钢构有限公司（统一社会信用代码：91360826069714591，以下简称“吉安海川公司”）成立于 2013 年 5 月 28 日，2018 年 9 月 29 日在泰和县市场和质量监督管理局换领《营业执照》。该公司注册住所为江西省吉安市泰和县文田工业园区，注册资本为 1000 万元，营业期限为 2013 年 5 月 28 日至 2063 年 5 月 27 日，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为王庄议，经营范围是建筑钢结构工程、房屋建筑工程、建筑装饰工程；金属构件制作、冶炼成套设备制造、环保设备制造、起重设备制造和安装及销售；建材、五金、机电产品、办公室设备及耗材销售；有色金属、矿产品销售；房屋维修。该公司于 2018 年 1 月 22 日取得《建筑业企业资质证书》，证书编号 D336074118，资质类别及等级为钢结构工程专业承包叁级，有效期至 2021 年 7 月 28 日。该公司于 2018 年 2 月 9 日取得《安全生产许可证》，编号：（赣）JZ 安许政字〔2018〕040022，许可范围为建筑施工，有效期为 2018 年 2 月 9 日至 2021 年 2 月 9 日。

2019 年 5 月 28 日吉安海川公司与广东润龙公司签订《钢结构安装合同》（合同编号：20190825-01），合同约定由吉安海川公司承包广东润龙公司铸件涂装车间钢结构安装工程（以下简称“广东润龙项目”）。施工内容为“建筑、结构施工图中 E 轴到 G 轴线 27~52 轴间的钢结构安装包括钢柱、钢架等所有钢结构件、收边包角、墙板的安装（现场压型）等安装钢构全部内容及现场补漆”，合同总价为 123.12 万元。

吉安海川公司委托公司副总经理肖康任广东润龙项目的主要负责人，全权负责业务联系及具体工作安排。吉安海川公司成立广东润龙工程项目部，杨敏生任项目经理。

3.山东科正工程项目管理有限公司（监理单位）。山东科正工程项目管理有限公司（统一社会信用代码：91370523705820586J，以下简称“山东科正公司”）成立于 2000 年 2 月 15 日，2016 年 7 月 12 日在广饶县市场监督管理局换领《营业执照》。该公司注册住所为广饶县府前路 57 号，注册资本为 518 万元，营业期限为 2000 年 2 月 15 日至 2026 年 2 月 14 日，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为黄其光，经营范围是工程建设监理、招标代理、造价咨询、智能化工程施工、工程项目管理。该公司于 2019 年 7 月 18 日换领《工程监理资质证书》，证书编号 E137005929，资质等级为房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级，有效期至 2024 年 7 月 18 日。

山东科正公司与广东润龙重工集团有限公司（广东润龙铸造有限公司上级公司）签订协议书。山东科正公司允许广东润龙重工集团有限公司使用山东科正公司名义在阳江市地区承揽工程监理业务，山东科正公司负责包括广东润龙项目在内的建筑施工监理。山东科正公司指派两名监理人员负责阳江地区的监理工作，监理人员实际受广东润龙重工集团有限公司管理。

(二)事故死亡人员情况

田继伟，男，29 岁，公民身份号码：******************，湖南省泸溪县人，吉安海川建筑钢构有限公司工程部安装工人，没有取得高空作业的《特种作业操作证》。2019 年 11 月 26 日 14 时 25 分左右，在广东润龙项目施工作业时，在安装 E 轴 41-42 段檩条时，不慎从 21 米高空坠下，经医生抢救后死亡。

(三)事故现场基本情况

事故发生时天气晴朗，气温约 25 摄氏度，无降水，无大风。高空作业平台约离地面（基准面）21 米，地面为泥沙并伴有小石块。事故发生处 E 轴线 41-42 区域没有防坠网。死者田继伟身上系有安全带和佩戴有安全帽，安全带和安全帽完好。

(四)行业主管部门监管情况

阳江高新区规划建设和交通局（挂交通运输局牌子）。是阳江高新区党政机关设立的正科级单位，下设规划办、建设工程管理办、市政交通办。主要职能：组织编制区内建设规划并组织实施；指导城乡规划建设和房地产管理工作，负责建设用地规划许可证及建设工程规划许可证、建设工程施工许可证的发放工作；负责区内基础设施配套建设、公共事业建设和工程项目招投标的管理；监管建筑安全生产何建筑工程质量；组织工程竣工验收；审核基础工程报建；审核建设工程预、结算；负责区内市政设施、园林、绿化和环境卫生综合整治；协调区内交通、供水、供电、通讯、避雷、抗震、人防等工作。

2019 年 7 月 18 日对在辖区内检查时发现，广东润龙公司在没有取得《建设项目施工许可证》的情况下擅自开工建设，阳江高新区规划建设和交通局对广东润龙公司下发《建设工程整改通知书》要求“尽快完善工程施工前期许可手续后，再组织施工”。同年 8、9、10 月均对广东润龙项目进行检查，并责令建设单位尽快办理质安监、施工许可手续。

二、事故发生经过及处置情况

(一) 事故发生经过

2019 年 11 月 26 日，根据吉安海川公司施工安排，钟炳昌、田继伟等 13 名工人负责润龙公司涂装车间 E 轴线 41-42 段的檩条安装工作。13 时 40 分左右，钟炳昌在作业前员工进行了简单的技术交底，随后指挥工人将需要安装的檩条在地面排好顺序，并由起重机吊到指定区域安装。14 时 20 分左右，田继伟首先上到涂装车间顶部安装檩条，在移动时未按照安全带一放一扣的操作进行，不慎失足从 21 米高处坠落到地面。事故发生后钟炳昌拨打 120 电话并通知吉安海川公司领导，约 20 分钟后救护车到达现场，并对田继伟进行抢救，抢救 30 分钟后医生宣布田继伟死亡。随后赶到的肖康通知田继伟家属和拨打 110 报警，田继伟遗体经法医鉴定后运往殡仪馆。

(二) 事故应急响应

事故发生后，高新区主要领导高度重视，分管安全生产工作副主任即刻组织区党政办、港口工业园、区安全监管局、区总工会等部门成立事故应急处置小组开展以下工作，一是全力做好现场人员救治工作，保护好现场。二是迅速对涉事企业下发停工指令，要求施工单位在未有消除危险因素时禁止开工。三是做好死者家属安抚工作，照顾好死者家属情绪，确保社会稳定。

(三) 事故善后处理

2019 年 11 月 29 日，死者家属与吉安海川公司达成赔偿协议，死者遗体已经火化处理，死者家属已取得赔偿款。由于处置得当，死者家属情绪稳定，没有造成不良的社会影响。

三、事故原因及性质

(一)直接原因

死者田继伟安全意识淡薄，未持高处作业操作证，未了解其作业场所存在的危险因素，未正确佩戴和使用劳动防护用品。经查，事故发生时，田继伟在广东润龙项目 E 轴 41-42 段安装檩条，作业平台距地面（基准面）约 21 米，未按照有关规定在高处作业时使用安全带，失足从作业平台坠落至地面，造成死亡。

(二)间接原因

1.吉安海川公司安全教育培训不扎实，安全技术交底不认真。该公司未建立安全生产教育和培训档案，未能提供完整的员工安全培训档案。该公司提供的《三级教育（入场须知）考试题》中多份试卷答案雷同，存在弄虚作假，应付监管的情况①。该公司未能保证田继伟具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规则制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

2.吉安海川公司施工管理不规范。未按规定将钢结构施工作为危险性较大分部分项工程进行管理②，高空作业时，地面未安排专人监护，未拉设警戒线和设立明显的警示标志③。该公司未履行核实田继伟是否取得相关作业许可的职责，违规指挥未取得《高处作业操作证》的工人从事高空作业④。未采取有效的措施制止作业队伍习惯性违章，项目部专职安全员在日常安全检查时发现施工现场员工多次未按规定佩戴作业安全帽和安全带等问题，虽然屡次检查发现并要求整改，但却屡禁不止⑤。

3.吉安海川公司副总经理、广东润龙项目主要负责人肖康未履行相应的安全生产职责。肖康没有组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患⑥。

4.山东科正公司现场监理工作严重失职。山东科正公司编制的《广东润龙高端机械装备产业园铸件涂装、加工车间监理规划》要求 5 名监理人员负责监理工作，并配备监理总监，但该山东公司仅安排一名监理员对广东润龙项目实施监理工作，人员配置不满足的要求，监理工程师数量不满足日常工作需要。2019 年 11 月 20 日监理员被安排到公寓楼项目工作，不再对广东润龙项目进行巡检，建设项目在没有监理巡视下继续施工。山东科正公司监理总监和专业总监长期不在岗，在《监理通知单》等文件由监理员代签。钢结构安装工程是建筑的主体工程，但未安排专业监理人员独立开展旁站及见证等监理工作。

(三)事故性质

经调查认定，阳江高新区广东润龙公司“11·26”工人坠亡事故是一起一般生产安全事故。

四、对有关单位及人员的处理意见

(一)建议免予追究责任人员

田继伟，吉安海川公司员工。经查，田继伟安全意识淡薄，未了解其作业场所存在的危险因素，未正确佩戴使用劳动防护用品，未按照国家有关规定参加特种作业人员专门安全作业培训，持证上岗。事故发生时，田继伟在广东润龙项目 E 轴 41-42 段安装檩条，作业平台距地面（基准面）约 21 米，未按照有关规定在高处作业时正确使用安全带，在移动时未按照安全带一放一扣的操作进行，失足从作业平台坠落至地面，对事故的发生负有直接责任。鉴于田继伟已在事故中死亡，建议不予追究责任。

(二)建议给予行政处罚单位和人员

1.吉安海川建筑钢构有限公司安全生产主体责任不落实，安全教育培训不扎实，安全技术交底不认真，吉安海川公司施工管理不规范对事故的发生负有责任，建议由阳江市应急管理局给予相应的行政处罚⑦。

2.肖康作为吉安海川公司副总经理，项目主要负责人，没有组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患对事故的发生负有责任，建议由阳江市应急管理局给予相应的行政处罚⑧。

3.山东科正工程项目管理有限公司没有履行相应的建设工程监理职责，对项目监督管理不力，现场监理工作严重失职对事故的发生负有责任，建议由阳江市住房和城乡规划建设局给予相应的行政处罚⑨。

4.广东润龙铸造有限公司在未取得《建设工程施工许可证》的情况下，组织吉安海川公司开工建设；施工建设期间违反操作规程或者安全管理规定，对监理单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，对事故的发生负有责任，建议由阳江市住房和城乡规划建设局给予相应的行政处罚⑩。

(三)其他处理意见

阳江高新区规划建设和交通局作为行业主管部门，对广东润龙公司未取得《建设工程施工许可证》违规组织施工的违法行为多次下发《建设工程整改通知书》要求“尽快完善工程施工前期许可手续后，再组织施工”，但仍无法制止广东润龙公司违规建设，建议阳江高新区规划建设和交通局向阳江高新区管理委员会作出深刻检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强和改进安全生产工作。

五、事故防范措施建议

(一)增加安全生产红线意识，强化建筑施工安全生产工作

各建筑施工企业要认真吸取事故教训，进一步牢固树立新发展理念，坚持安全发展，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，充分认识到建筑行业的高风险性，杜绝麻痹意识和侥幸心理，始终将安全生产置于一切工作的首位。

(二)落实安全监管责任，发挥监督管理作用

阳江高新区规划建设和交通局要督促工程建设、施工、监理等参建单位严格遵守法律法规要求，严格履行项目开工、质量安全监督、工程备案等手续，督促相关单位严格按照有关法律法规和标准要求建立健全安全生产责任制，完善企业和施工现场作业安全管理规章制度。相关监管和执法部门要严格执法，对发现的问题和隐患，责令企业及时整改，重大隐患排除前或在排除过程中无法保证安全的，一律责令停工。

(三)强化隐患排查，确保安全形势好转

阳江高新区规划建设和交通局要切实提高思想认识，落实建筑施工安全生产管理，开展建筑工程安全专项整治行动，全面排查在建工程项目施工许可手续和特种作业施工安全状况，对于检查发现的问题及时梳理汇总，建立台账，并明确责任人进行督查整改，坚决遏制高处坠落等建筑施工安全事故多发的态势，确保辖区内建筑施工安全形势好转。

六、事故调查组成员意见及签名

---

①《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章 制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。……生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

②《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》 附件 1：危险性较大的分部分项工程范围……（二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。

③《中华人民共和国安全生产法》第三十二条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

④《中华人民共和国安全生产法》第二十七条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

⑤《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

⑥《中华人民共和国安全生产法》第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

⑦《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；

⑧《中华人民共和国安全生产法》第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；

⑨ 国家安全生产监督管理总局 15 号《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：(一)违反操作规程或者安全管理规定作业的；

⑩ 国家安全生产监督管理总局 15 号《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；